

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	건설업 면허 검토 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국토교통부는 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설 산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 「건설산업기본법」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) △△항에 의거 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있으며,

「건설산업기본법」 시행령 제8조(경미한 건설공사 등) △△항에서는 동법 제9조

△△항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 건설공사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사로 규정하고 있다.

- 1) 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 1건 공사의 공사예정금액[동일 공사를 2이상의 계약으로 분할하여 발주하는 경우에는 각각의 공사예정금액을 합산한 금액으로 하고, 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다)가 재료를 제공하는 경우에는 그 재료의 시장가격 및 운임을 포함한 금액으로 하며, 이하 “공사예정금액”이라 한다]이 5천만원 미만인 건설공사
- 2) 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 건설공사. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 제외한다.

가. 가스시설공사	나. 삭제<1998.12.31.>	다. 철강구조물공사
라. 석도설치공사	마. 승강기설치공사	바. 철도·궤도공사
사. 난방공사		

- 3) 조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다.)

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 “2024년 △△△△ △△△△ 노후 종합안내간판 정비사업”을 수의계약 체결 후 준공 처리하였다.

[표] 계약현황

(단위: 천원)					
계 약 명	공사예정금액	계약금액	계약업체	계약일	준공(예정)일
2024년 △△△△ △△△△ 노후 종합안내간판 정비	**,***	**,***	000 00	2024-06-26	2024-07-25

그러나, 금번 △△△△△△△△△△ 종합감사 기간 △△△△ 시설사업을 위한 계약현황 적정성을 점검한 결과 △△△△△△△△△△에서 시행한 “2024년 △△△△ △△△△ 노후 종합안내간판 정비사업”의 경우 「건설산업기본법」 시행령 제8조(경미한 건설공사 등)에 해당하지 않는 사업임에도 △△△△△△△△△△는 「건설산업

기본법」 시행령 [별표 1]에 포함된 어떠한 건설업 면허도 보유하지 않은 “000 00”을 계약상대자로 하여 수의계약 체결한 것으로 확인되었다.

* 종합감사 기간 국가종합전자조달(G2B) 시스템을 통해 계약상대자인 “000 00” 건설업 면허 미보유 확인.

** “000 00”은 건설업 면허가 아닌 건물위생관리업, 소독업을 보유한 업체로 확인됨.

따라서, △△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)